



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

> Retouradres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Smart Photonics B.V.
T.a.v. [REDACTED]
High Tech Campus 29
5656 AE EINDHOVEN



Datum 30 juli 2024
Betreft Besluit tot verlening subsidie voor het project "Move2THz"

Geachte [REDACTED]

Met genoegen deel ik u mee dat op 21 november 2023 de Public Authorities Board positief heeft besloten over financiering van het project "Move2THz". De Executive Director heeft vervolgens met het mandaat van de Public Authorities Board overeenstemming bereikt over de JU Grant Agreement.

Op grond van artikel 2, eerste lid onder b, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies verleen ik subsidie voor de uitvoering van het Nederlandse aandeel in het project, zoals beschreven in de Annex 1 van de JU Grant Agreement. Deze annex maakt integraal onderdeel uit van deze beschikking. Het project wordt uitgevoerd in het kader van de Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad van 19 november 2021 betreffende de oprichting van de "gemeenschappelijke ondernemingen onder Horizon Europe".

Voor dit project geldt het volgende:

- De subsidie is maximaal € 432.879.
- De subsidiabele projectkosten voor de Nederlandse deelnemers zijn € 1.590.716. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de projectkosten en een toelichting op eventuele correcties op de door u ingediende begroting.
- Indien reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie¹ subsidie is verstrekt voor de subsidiabele kosten of een deel daarvan, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan het bedrag dat kan worden verstrekt overeenkomstig de eligibility criteria.
- Met betrekking tot de subsidiabele kosten zijn de artikelen 10 tot en met 14 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies, alsmede de artikelen 1.2, 1.4, 1.5 en 3.1.1 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies van overeenkomstige toepassing.
- De projectkosten zijn subsidiabel vanaf 1 mei 2024, de startdatum van het project.
- Het project moet uiterlijk op 30 april 2027 zijn uitgevoerd. Kosten die na deze datum worden gemaakt, komen niet meer voor subsidie in aanmerking.
- In het project "Move2THz" werkt u binnen Nederland samen met de volgende partijen: de Technische Universiteit Eindhoven. U treedt als penvoerder namens de Nederlandse deelnemers op. Uitbetaling van de subsidie vindt plaats aan de afzonderlijke deelnemers.

¹ Anders dan de bijdrage van de Europese Commissie die via de KDT Joint Undertaking aan het project is toegekend.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Projectnaam

Move2THz

Referentienummer

KDT242004

Ons kenmerk

ECSEL240F8MVGU

Bijlage(n)

3.

- Voorschotten worden verstrekt overeenkomstig artikel 45 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies, met dien verstande dat in totaal maximaal 90% van het verleende subsidiebedrag als voorschot kan worden verstrekt. Het voorschot wordt elk kwartaal automatisch verstrekt gedurende de looptijd van het project. De voorschotten zullen in termijnen aan de deelnemers worden betaald.
- In bijlage 3 treft u een overzicht van de verschillende voorschotten en betaaldata aan. De voorschotten zullen binnen twee weken na de betreffende voorschotdatum verstrekt worden. De voorschotten zullen worden overgemaakt op de bankrekeningnummers zoals genoemd in deze bijlage.
- Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat al uw ingehuurd personeel opgevoerd moet worden onder de post “Aan derden verschuldigde kosten”. Voor ingehuurd personeel geldt het tarief dat u daadwerkelijk betaald heeft aan de partij waar u personeel bij inhuurt. Er mag geen opslag voor algemene kosten berekend worden voor ingehuurd personeel.

Op deze subsidieverlening zijn van toepassing de “Verplichtingen van de subsidieontvanger”, die zijn opgenomen in de bij deze brief behorende bijlage 2, alsmede de eligibility criteria.

Voor de subsidievaststelling moet u na afloop van het project een verzoek indienen volgens verplichting 12 in de bijlage 2. Uw verzoek zal vervolgens binnen 13 weken na ontvangst worden afgehandeld.

De eligibility criteria, Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies en Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies zijn te vinden op de website:
[Key Digital Technologies Joint Undertaking \(KDT JU\) \(rvo.nl\)](https://www.rvo.nl/en/key-digital-technologies-joint-undertaking-kdt-ju)

Europeesrechtelijke aspecten:

De subsidie mag niet leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Hierbij geldt dat staatssteun in beginsel verboden is. Een steunmaatregel kan echter verenigbaar zijn met de interne markt, indien deze valt binnen de juridische kaders van de Europese Commissie of door haar is goedgekeurd.

Op basis van het projectplan zie ik geen aanleiding om tot het oordeel te komen dat de verlening van subsidie voor de activiteiten van het project die worden uitgevoerd door de Technische Universiteit Eindhoven en waarvan de subsidiabele kosten zijn opgenomen in Bijlage 1 (bij deze beschikking) leiden tot staatssteun, mits door deze onderzoeksorganisatie aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- paragraaf 1.3, onderdeel ff (elementen waardoor deze onderzoeksorganisatie(s) een onderzoeksorganisatie zijn en blijven) en paragraaf 2.1.1 van de Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PbEU C(2022) 7388) (hierna: Kaderregeling O&O&I) randnummers 19 tot en met 21 en randnummers 28 tot en met 30.

Op de subsidie bestemd voor de aan het project deelnemende bedrijven waarvan de subsidiabele kosten eveneens zijn opgenomen in de hiervoor genoemde Bijlage 1 is de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 per deelnemende bedrijf van toepassing waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening), PbEU 2014, L 187 (hierna: AGVV). Het betreft steun ten behoeve van industrieel onderzoek zoals

bedoeld in artikel 25, tweede lid, onderdeel b, en experimentele ontwikkeling zoals bedoeld in artikel 25, tweede lid, onderdeel c, van de AGVV.

Artikel 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening verklaart steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van Verordening (EU) nr. 651/2014.

Ingevolge artikel 11 van de AGVV wordt deze beschikking (volledige tekst) op het internet bekend gemaakt en wordt deze beschikking aan de Europese Commissie kennisgegeven.

Binnen zes maanden na de datum van deze beschikking maak ik, om te voldoen aan de verplichting zoals opgenomen in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 651/2014, de gegevens, bedoeld bijlage III van Verordening (EU) nr. 651/2014, bekend op een website van de Europese Commissie (<https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=nl>). De gegevens blijven voor ten minste tien jaar openbaar beschikbaar.

De hiervoor genoemde voorwaarden heb ik ook als verplichtingen toegevoegd aan deze beschikking.

Het subsidiebedrag zal ten hoogste het percentage van de subsidiabele kosten bedragen zoals per deelnemer aangegeven in de begroting (bijlage 1), met dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds uit anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de Europese Commissie een subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie aan de aan het project deelnemende bedrijven wordt verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan de steunintensiteiten vermeld in artikel 25, leden 5 en 6 van de AGVV, van de totale in aanmerking komende kosten over de periode waarvoor subsidie is verleend. Hierbij wordt tevens artikel 8, tweede lid, van de AGVV in acht genomen.

Uw aanvraag is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder referentienummer KDT242004. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie. Uw contactpersoon voor het project is

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. U stuurt het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle.

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie, het briefkenmerk en de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie en het briefkenmerk in de rechter kantlijn van deze brief.

Ten slotte wens ik u veel succes met de uitvoering van het project.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Thomas Westerhout
Procescoördinator Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bijlage 1: Begroting per deelnemer

Projectnummer: KDT242004

Op basis van de door u ingediende begroting en het bepaalde in artikel 4 van het Besluit zijn de subsidiabele kosten als volgt vastgesteld:

Naam organisatie		Smart Photonics B.V.	Technische Universiteit Eindhoven	Totaal
		Onderzoek en ontwikkeling	Onderzoek en ontwikkeling	Onderzoek en ontwikkeling
1. Loonkosten				
Loonkosten direct personeel	EUR	332.998	751.219	1.084.217
Kosten van arbeid, anders dan loonkosten	EUR	0	0	0
Totaal	EUR	332.998	751.219	1.084.217
2. Opslag voor algemene kosten: 50% van de onder 1 genoemde kosten	EUR	166.499	0	166.499
3. Kosten van machines en apparatuur:				
Uitsluitend voor het project aangeschaft	EUR	0	0	0
Niet uitsluitend voor het project aangeschaft	EUR	100.000	0	100.000
Totaal	EUR	100.000	0	100.000
4. Kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen	EUR	89.500	120.000	209.500
5. Aan derden verschuldigde kosten	EUR	15.000	15.500	30.500
Totale projectkosten	EUR	703.997	886.719	1.590.716
Subsidiepercentage		30%	25%	
Totaal toegekende subsidie	EUR	211.199	221.680	432.879

Bijlage 2: Verplichtingen van de subsidie ontvanger

1. U dient (uw deel van) het project volledig uit te voeren overeenkomstig Annex 1 van de JU Grant Agreement van het project en binnen de daarin voorziene tijdsduur. Wijzigingen van Annex 1 van de JU Grant Agreement en de begroting en daarmee van het project, dienen tot stand te komen in overleg met de Joint Undertaking en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De door de Joint Undertaking verleende toestemming geldt dan eveneens als mijn toestemming voor afwijking van deze beschikking. Aan de toestemming kunnen nadere voorschriften worden verbonden. Op de subsidieverlening zijn tevens de artikelen 38, 40 en 41 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies van overeenkomstige toepassing.
2. De subsidieontvanger meldt aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland indien de subsidiabele kosten in een kalenderjaar meer dan 25% afwijken van de begroting. Dit geldt in ieder geval voor:
 - verschuivingen tussen kostenposten (zoals tussen loonkosten en materiaalkosten);
 - verschuivingen tussen verschillende deelnemers.
3. U dient het onderzoeksproject in Nederland uit te voeren, tenzij ik voorafgaande schriftelijke toestemming heb gegeven voor gedeeltelijke uitvoering buiten Nederland.
4. De Technische Universiteit Eindhoven dient – ingevolge van paragraaf 2.1.1 van de Kaderregeling O&O&I – in haar administratie een onderscheid te maken naar economische en niet-economische activiteiten, evenals naar de kosten, de financiering en de inkomsten van deze activiteiten. Economische en niet – economische activiteiten en het gebruik van de onderzoekinfrastructuur voor economische en niet-economische activiteiten en de kosten en financiering en inkomsten ervan dienen duidelijk te worden onderscheiden. Een correcte toerekening van de kosten, financiering en inkomsten dient te worden aangetoond met een controleverklaring, die bij het verzoek om vaststelling van de subsidie moet worden meegezonden.
5. De Technische Universiteit Eindhoven dient paragraaf 1.3 onder ff (elementen waardoor u een onderzoeksorganisatie bent in het kader van de Kaderregeling O&O&I) in acht te nemen. Deze staan vermeld in paragraaf 1.3 onder ff:
„organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding” of
„onderzoeksorganisatie”: een entiteit (zoals universiteiten of onderzoeksinstituten, agentschappen voor technologieoverdracht, innovatie-intermediairs, entiteiten voor fysieke of virtuele onderzoeksgerichte samenwerking), ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het

onafhankelijk verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of met het breed verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht. Wanneer dit soort entiteit ook economische activiteiten uitoefent, moet met betrekking tot de financiering van, de kosten van en de inkomsten uit die economische activiteiten een gescheiden boekhouding worden gevoerd. Ondernemingen die een beslissende invloed op dit soort entiteit kunnen uitoefenen in hun hoedanigheid van bijvoorbeeld aandeelhouder of lid van de organisatie, mogen geen preferente toegang tot de door deze entiteit verkregen onderzoeksresultaten genieten. U dient paragraaf 2.2.2 (voorwaarden die gelden bij de samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en ondernemingen) in acht te nemen. Deze voorwaarden worden vermeld onder de randnummers 28 tot en met 30 van de Kaderregeling O&O&I.

6. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen, opgenomen in artikel 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.
7.
 - a. U dient zorg te dragen voor een verantwoord gebruik van de uit het innovatieproject voortvloeiende resultaten, waaronder het intellectuele eigendom, dat is voortgevloeid uit het innovatieproject, evenals voor de exploitatie van deze resultaten overeenkomstig de subsidieaanvraag. Voorts dient u te zorgen voor de bescherming van octrooieerbare kennis.
 - b. Indien kennis en andere resultaten door één van de subsidieontvangers aan derden worden overgedragen, dan vindt dit plaats op basis van marktconforme voorwaarden.
 - c. U dient mij voorafgaand over een transactie in zin van het lid b. te informeren.
8. U doet mij onverwijld schriftelijk mededeling van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan of tot faillietverklaring van één van de leden van het samenwerkingsverband.
9. U dient een administratie te voeren die zodanig is ingericht dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle rechtstreeks aan het onderzoeksproject toe te rekenen kosten kunnen worden afgelezen. U dient een tijdverantwoording bij te houden van alle bij de onderzoeksprojecten betrokken personen.
10. U dient mij een maal per jaar, schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het project. In dit verslag dient duidelijk financieel inzicht te worden gegeven in de voortgang van het project in vergelijking met de voorziene tijdsduur en kosten zoals opgenomen in Annex 1 van de JU Grant Agreement.

11. U bent verplicht, op verzoek van de Minister, inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of resultaten van het project. Tevens bent u verplicht, op verzoek van de Minister, uw medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt.
12. Uiterlijk binnen 13 weken na de in de subsidieverlening genoemde einddatum dient u bij mij een schriftelijk verzoek om subsidievaststelling in. Een formulier wordt via de website ter beschikking gesteld. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van:
 - a. Een eindrapportage met de resultaten van het project voor de Nederlandse deelnemers;
 - b. Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan uw gedeelte van het project toe te rekenen werkelijk gemaakte en betaalde kosten, opgesteld conform de in bijlage 1 vermelde begroting;
 - c. Een controleverklaring conform BIJLAGE 1.3, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1.5 VAN DE REGELING NATIONALE EZK- EN LNV-SUBSIDIES;
 - d. Indien er gebruikt wordt gemaakt van integrale kosten systematiek, zoals bedoeld in artikel 12 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies, een rapport van feitelijke bevindingen conform BIJLAGE 1.1, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1.2, EERSTE LID, VAN DE REGELING NATIONALE EZK- EN LNV-SUBSIDIES.

Bijlage 3: overzicht bevoorschotting

Naam		Smart Photonics B.V.	Technische Universiteit Eindhoven
Betaaldatum			
1-8-2024	EUR	26.424	27.736
1-10-2024	EUR	14.878	15.616
1-1-2025	EUR	14.878	15.616
1-4-2025	EUR	14.878	15.616
1-7-2025	EUR	14.878	15.616
1-10-2025	EUR	14.878	15.616
1-1-2026	EUR	14.878	15.616
1-4-2026	EUR	14.878	15.616
1-7-2026	EUR	14.878	15.616
1-10-2026	EUR	14.878	15.616
1-1-2027	EUR	14.878	15.616
1-4-2027	EUR	14.875	15.616
Totaal per deelnemer		190.079	199.512